

Villa Carlos Paz, 09 de agosto de 2022

**A la Presidenta del
Concejo de Representantes
de la Ciudad Villa Carlos Paz
Soledad Zacarías
S _____ / _____ D:**

**Dictamen N° 5
Aprovisionamiento de agua
Campo “El Hueco”**

Nos dirigimos a Ud. y por si intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el Dictamen N° 5, fecha 05 de agosto de 2022. Proyecto de Ordenanza que busca resolver el problema de aprovisionamiento de agua potable a familias que históricamente habitaron y habitan en diferente localización dentro de la zona de anexión que hoy forma parte del ejido urbano de Villa Carlos Paz.

En este sentido se adjunta dictamen evaluado y aprobado por unanimidad en la Comisión Plenaria de este Consejo, en Acta 398 del 05 de Agosto 2022.

Saluda Atentamente

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de elevar a su tratamiento un proyecto de Ordenanza que busca resolver el problema de aprovisionamiento de agua potable a familias que históricamente habitaron y habitan en diferentes localizaciones dentro de la zona de anexión que hoy forma parte del ejido urbano de Villa Carlos Paz .-

Dentro de este grupo de familias, las hay concentradas dentro de predios rurales de propiedad familiar de larga data, como también dispersas, viviendo en cascos de antiguos puestos o casas rurales.

En algunos casos se proveen de agua por medio de pozos o por captación en el Arroyo Las Catitas u otros aptos para tal fin en función de su proximidad con las viviendas. En todos los casos el agua no es potable y su extracción requiere inversiones y esfuerzos a veces inalcanzables para la economía de algunas de esas familias.-

En oportunidad de gestionar la ampliación de su ejido, la Municipalidad de Villa Carlos Paz tuvo que fundar su pretensión ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba a requerimiento de la Dirección de Asistencia Técnica a Comunas y Municipios dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia.

Ante ese requerimiento, la Municipalidad presentó, dentro de sus antecedentes de ejercicio de competencias en los terrenos pretendidos, todas las acciones realizadas dentro del Área Social demostrando su histórica vocación de atención a los pobladores de las áreas rurales colindantes a la Ciudad. Ello se verificó por medio de estadísticas de atención en Hospital y Dispensarios de la Ciudad y Asistencia por medio a Trabajadoras Sociales en las múltiples demandas que surgen de las diversas situaciones de vida por las que atraviesan las familias (asistencia alimentaria, trámites jubilatorios, de discapacidad, funerarios, subsidios, etc.).

A modo de ejemplo, un caso emblemático que fue tomado de referencia, es el predio denominado “Campo del Hueco” camino a la Comuna de Cabalango, donde en la actualidad vive un grupo de más de 10 familias con relación parental, propietarias del predio designado con Número de Cuenta 23-04-2.501.494/9 por cesión de derechos hereditarios. Los antecedentes de asistencia municipal en relación con estas familias, obran en el Expediente de tramitación de ampliación de ejido ante la Dirección de Asistencia Técnica a Comunas y Municipios dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia.

Lo señalado sirve para fundamentar el contenido del presente proyecto, toda vez que, una vez aprobado por Ley 10595 el nuevo radio municipal, va de suyo que el Municipio debe afrontar la resolución de las problemáticas que están comprendidas dentro de su competencia, en este caso la provisión de agua potable, en especial en el caso de habitantes que viven en los terrenos anexadas en forma previa a la sanción de la Ley y haciendo uso de su derecho a residir en terreno de su propiedad.

Ello no supone habilitar dicho servicio a nuevas urbanizaciones ni establecimientos de ninguna índole toda vez que esto comprometería la disponibilidad del suministro y no está permitido en la actualidad la ocupación nueva con ningún uso del suelo en función de que el radio anexado es Área Protegida (AP2) con las restricciones que plantea para dicha Área la Ordenanza 4021.

Asimismo, el presente proyecto busca regularizar la situación tributaria de parcelas que a la fecha se encuentran conectadas a la red de servicio de agua potable de la Ciudad por acción en ese sentido de la anterior prestataria del servicio COOPI, no abonando tal servicio a la Municipalidad en función de no figurar en el padrón de usuarios del mismo.

La regularización de la situación de pago de un servicio ya prestado y por lo tanto imposible de anular en función del derecho adquirido preexistente, no supone la regularización de ningún otro aspecto que involucre la parcela en cuestión, manteniendo la misma su pertenencia a la zona AP2 de la Ordenanza 4021 hasta tanto se modifique, eventualmente, la zona “a” de prestación de servicios municipales.

Sin más, y a la espera de una resolución favorable que solucione este problema sanitario, saludo atentamente.-

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

ARTICULO 1º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a incorporar al Servicio de Provisión de Agua Potable de la Ciudad de Villa Carlos Paz, las viviendas donde habitan las familias detalladas en el Anexo I de la presente, y de acuerdo a las actuaciones obrantes en Expediente N° 208.241, todas ellas ubicadas sobre las fracciones rurales localizadas sobre Ruta 429, Nomenclaturas Catastral: 2304002020198700- 2304002020198800- 2304002020209400- 2304002020198600- 2304002020198500- 2304524948353791- 2304020230418100- 2304002020209500- y 2304002020209700, todas ellas comprendidas dentro del radio municipal, polígono designado como zona AP2 (Área protegida 2) de la Ordenanza 4021. La presente autorización tendrá vigencia siempre y cuando se verifiquen la factibilidad técnica y presupuestaria por parte del Municipio y/o del propietario para la realización de las Obras que requiera el servicio solicitado. En todos los casos será de aplicación a los usuarios alcanzados por la presente, el marco técnico y tributario vigente para el servicio de agua en todo el radio servido.-

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a incorporar al padrón de usuarios del servicio de Agua potable a aquellas parcelas que a la fecha, estuvieran conectadas a la red de manera preexistente al traspaso del Servicio de Agua a la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

ARTÍCULO 3º: En todos los casos que alcance la presente Ordenanza será de aplicación el marco técnico y tributario vigente por medio del Reglamento de usuarios del servicio de agua municipal aprobado por Ordenanza 6786 en todo el radio servido.-

ARTÍCULO 4º: La autorización expresada en el Artículo 1º de la presente tiene carácter provisorio y hasta tanto se incorporen las mencionadas parcelas a la zona “a” de prestación de servicios municipales.

ARTÍCULO 4º: En los casos alcanzados por el Artículo 1º de la presente, el servicio de agua domiciliaria corresponderá el módulo básico de 18m³ mensuales de consumo por vivienda, no estando permitido el uso del agua con destino a cultivos, crianza de animales ni cualquier otro que no sea el exclusivo uso doméstico.

ARTÍCULO 5º: A fin de acceder a la conexión de agua domiciliaria, los beneficiarios detallados en el Anexo I de la presente, deberán ingresar su solicitud de factibilidad de conexión ante la Subsecretaría de Agua y Saneamiento adjuntando:

- Nota solicitando el servicio.
- Plancheta Catastral de la parcela donde se localiza la o las vivienda/s donde se solicita el servicio.
- Copia de DNI del/los solicitantes, con domicilio en la parcela afectada por la presente.

- Antecedentes de titularidad de la parcela donde se ubica la vivienda del/la solicitante.
- Descripción de la fuente de provisión de agua con que contaba la fracción hasta esa fecha y si correspondiera, ente que le prestaba el servicio.

ARTÍCULO 6°: Los gastos que pudiera demandar el cumplimiento de la presente serán atendidos con fondos de las Partidas 37-01-100-2-60-614-Rubro Obras, del Presupuesto General de Gastos en vigencia.

ARTICULO 7°: De forma.-

ANEXO I

LISTADO DE BENEFICIARIOS SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONA AP2

(Las vivienda de las familias designadas en la presente planilla, se ubican sobre las parcelas Nomenclatura Catastral 2304002020198700-2304002020198600-2304002020198800-2304002020209400-)

Nº de orden	Nombre y Apellido	D.N.I.	Domicilio
1	GARCÍA, Franco	33.136.069	Ruta 429
2	PÉREZ, Horacio Darío	25.458.000	Ruta 429
3	ALMARAZ, Silvia Marisel	25.208.378	Ruta 429
4	PÉREZ, Brian Gonzalo	41.878.866	Ruta 429
5	PÉREZ, María Jesús	28.580.261	Ruta 429
6	PÉREZ, Marcelo Gustavo	28.580.262	Ruta 429
7	PÉREZ, Karen Aldana	41.524.332	Ruta 429
8	PONCE, Beatriz Aurora	5.697.716	Ruta 429
9	QUEVEDO, Gabriel Francisco	20.869.912	Ruta 429
10	BUSTOS, Sandra	25.903.090	Ruta 429
11	LÓPEZ, Sheila Magali	32.772.888	Ruta 429
12	LÓPEZ, Julio Antonio	13.272.046	Ruta 429
13	LÓPEZ, Sonia Matilyn	34.104.263	Ruta 429
14	LÓPEZ, Antonio Ceferino	13.272.047	Ruta 429
15	PÉREZ, Damián Leonel	40.299.796	Ruta 429
16	LÓPEZ, Jorge Cayetano	33.964.460	Ruta 429
17	ACEVEDO, Karina Nerea	37.093.854	Ruta 429
18	LÓPEZ, Ester Ivana	35.190.734	Ruta 429
19	LÓPEZ, Mercedes	10.915.010	Ruta 429
20	FREYTES, Julio	23.536.512	Ruta 429
21	PÉREZ, Dayana Stefanía	37.487.202	Ruta 429
22	LÓPEZ, Ernesto	37.093.561	Ruta 429
23	LÓPEZ, Sebastián	30.986.353	Ruta 429

